



l'Adresse Angers - Doutre

12 quai Robert Fèvre
49100 ANGERS
0241961062

agence.ladoutre@ladresse.com
<http://www.ladresse-49.com>

COMPROMIS DE VENTE - BIEN HORS COPROPRIETE

COMPROMIS DE VENTE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

Le vendeur

Monsieur **Mohamed Faouzi SOULE** né le 3 octobre 1965 à **MORONI (COMORES)**, de nationalité **Française**, Enseignant, et Madame **Stéphanie Nadine Karine CHEVALIER** née le 7 août 1974 à **ANGERS (49)**, de nationalité Française, Enseignante, demeurant 21 Rue Maria Casarès 49100 ANGERS, Téléphones : 0652638430 / 0652962890

Adresses électroniques : msoule@gmx.fr / stephaniechevalier74@hotmail.fr

Se déclarant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de **ANGERS**, le 18 avril 2017, ledit régime n'ayant subi aucune modification conventionnelle ou judiciaire depuis,

Ayant leur résidence fiscale en France, au sens de la réglementation fiscale.

Ci-après dénommé(e)s "le VENDEUR", d'une part,

L'acquéreur

Monsieur **Ronan, Léon, Marcel LEONARD** né le 16 août 1994 à **NANCY (54)**, de nationalité Française, Ingénieur, et Madame **Pauline, Laurence, Aimée, Claude HERRMANN** née le 25 mars 1993 à **BREST (29)**, de nationalité Française, Responsable Bioliversité, demeurant 22 allée François MITTERAND - 49000 ANGERS, Téléphones : 0786185825 / 0786156244

Adresses électroniques : ronanleonard.pro@gmail.com / pauline.herrmann56@gmail.com

Ayant leur résidence fiscale en France, au sens de la réglementation fiscale.

Célibataires non liés par un Pacte civil de solidarité, ainsi déclaré,

Ci-après dénommé(e)s "l'ACQUEREUR", d'autre part,

Ci-après dénommé(e)s ensemble "les PARTIES",

Avec le concours de

L'Adresse Angers - Doutre, située 12 quai Robert Fèvre 49100 ANGERS, téléphone 0241961062, adresse mail agence.ladoutre@ladresse.com, exploitée par la société **LES 3B SARL** au capital de 500000 euros, dont le siège social est situé 8 rue de la claie 49070 BEAUCOUZE, RCS ANGERS n° 480628593, titulaire de la carte professionnelle Transactions sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 4901 2017 000 018 268 délivrée par CCI DE MAINE ET LOIRE, numéro de TVA FR94 480 628 593, assurée en responsabilité civile professionnelle par **COVEA RISKS** dont le siège est sis 19-21 ALLÉE DE L'EUROPE - 92616 CLICHY CEDEX sur le territoire national sous le n° 120 137 405, Adhérente de la caisse de Garantie **GALIAN** dont le siège est sis 89 Rue de la Boétie 75008 Paris sous le n° GF0000001860 pour un montant de 1 000 000 € euros,

Titulaire du compte séquestre n° 25701282000 ouvert auprès **CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE**

Représentée par **Sébastien BLANVILLAIN**, agissant en sa qualité de **Directeur**, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Le VENDEUR en s'obligeant et en obligeant ses co-indivisaires, ayants droit, solidairement entre eux, fussent-ils mineurs ou incapables, vend à l'ACQUEREUR qui accepte et s'engage à acquérir sous réserve des conditions suspensives énoncées aux présentes, les biens et droits immobiliers, dont la désignation suit et qu'il déclare bien connaître pour les avoir vus et visités.

Information préalable des parties

Les PARTIES sont informées qu'aux termes de l'article 1112-1 du Code civil, elles sont chacune tenues l'une envers l'autre d'un devoir précontractuel d'information, dont seule est exclue l'information sur le prix de la vente.

Le VENDEUR déclare avoir porté à la connaissance de l'ACQUEREUR l'ensemble des informations dont il dispose concernant l'immeuble, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement, et savoir qu'un manquement à ce devoir, outre la mise en oeuvre de sa responsabilité, peut être sanctionné par l'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'ACQUEREUR.

L'ACQUEREUR déclare avoir porté à la connaissance du VENDEUR l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat, et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement, et savoir qu'un manquement à ce devoir, outre la mise en oeuvre de sa responsabilité, peut être sanctionné par l'annulation du contrat s'il a vicié le consentement du VENDEUR.

Déclarations des Parties

Les Parties aux présentes attestent par elles-mêmes ou leurs représentants que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles vont prendre et déclarent notamment :

- que leur identité et leur situation juridique personnelle sont conformes à celles indiquées en tête des présentes,
- qu'elles ne sont pas et n'ont jamais été en état de cessation des paiements ou frappées d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
- qu'elles ne sont pas dans un état civil, civique ou commercial faisant obstacle à la présente vente.

Si le bien objet des présentes est un bien immobilier à usage d'habitation, l'ACQUEREUR déclare ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive au titre de la peine d'interdiction d'acheter un tel bien, soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social d'une société civile immobilière ou en nom collectif, soit sous forme de parts immobilières, prévue au 2° de l'article 225-26-1 du Code pénal, au 3° du IV de l'article L. 1337-4 du Code de la santé publique, et au 3° du VII de l'article L. 123-3 et 3° du III de l'article L. 511-6 du Code de la construction et de l'habitation. Dans le cas contraire, l'ACQUEREUR atteste que le bien objet des présentes est destiné à son occupation personnelle. Il est ici rappelé qu'en cas de déclaration fausse ou inexacte, le présent contrat serait nul et non avenu aux torts exclusifs de l'ACQUEREUR.

NATURE ET DESCRIPTION DES BIENS

Biens objet de la vente

Adresse des biens : 21 Rue Maria Casarès 49100 ANGERS .

Description

Maison d'habitation comprenant :

- Au rez-de-chaussée : une buanderie, une entrée, une chambre avec une salle d'eau, une cuisine ouverte entièrement aménagée et équipée (hotte, four, plaque de cuisson, réfrigérateur, congélateur), un WC indépendant.
- À l'étage : trois chambres, une salle de bain et un WC indépendant.

Cet ensemble immobilier est édifié sur une parcelle de terrain cadastrée :

Préfixe	Section	Numéro	Lieudit	Contenance
-	AS	314	CHE DES CHALETS	00ha 02a 56ca

Contenance totale : 2a 56ca .

ZAC « PLATEAU DES CAPUCINS »

Le BIEN objet des présentes et ci-après plus amplement désigné, est situé dans le périmètre de la Zone d'Aménagement Concerté des Capucins, à propos de laquelle une convention publique d'aménagement a été conclue entre la Ville d'ANGERS et la SARA (devenue depuis la société Alter Cités), rendue exécutoire le 13 juillet 2005, aux termes de laquelle la société Alter Cités s'est vu confier une mission d'aménagement et de commercialisation de la zone d'aménagement concerté dite "PLATEAU DES CAPUCINS".

La Zone d'Aménagement Concerté dénommée "PLATEAU DES CAPUCINS" a été créée suivant délibération du conseil municipal du 30 juin 2005, immédiatement exécutoire.

Le compte-rendu de la séance a été affiché par extraits à la porte de la Mairie le 1er juillet 2005 ;

Etant précisé que ladite délibération du conseil municipal a approuvé, savoir :

- Le dossier de création de la ZAC ;
- La création de la ZAC "PLATEAU DES CAPUCINS" ;
- L'objet d'aménagement et d'équipement des terrains en vue de permettre la réalisation d'un quartier habitat et d'un équipement public ;
- La dénomination en ZAC "PLATEAU DES CAPUCINS" ;
- La convention publique d'aménagement comme mode de réalisation.

L'ensemble des pièces relatives à la ZAC DES CAPUCINS a été déposé au rang des minutes de la SCP BERGERAT - DUCHENE, suivant acte reçu par Maître Christophe DUCHENE, le 27 mai 2010.

Tels que lesdits biens existent, se poursuivent et se comportent avec tous les immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve, l'ACQUEREUR déclarant bien les connaître pour les avoir vus et visités, dispensant par conséquent le VENDEUR d'une plus ample désignation.

Biens meubles et objets mobiliers

La présente vente ne comprend pas de biens meubles et objets mobiliers.

Il est par ailleurs précisé que sont considérés comme biens vendus tous les biens qualifiés d'immeubles par destination.

Construction ou rénovation

Le VENDEUR déclare que les biens objet des présentes ont été achevés depuis moins de dix ans.

Une copie du permis de construire accordé en date du **31 août 2017** par la mairie de **ANGERS** est annexée aux présentes.

Une copie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux reçue à la mairie de **ANGERS** le **3 octobre 2018** est annexée aux présentes.

Une copie de l'attestation de non opposition de la mairie de **ANGERS** à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux est annexée aux présentes.

Assurance dommages-ouvrage :

Le VENDEUR déclare qu'il est bénéficiaire d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie **MMA**, dont le siège est à **14 bd Marie et Alexandre DYON - 72000 LE MANS** par contrat numéro **112 787 353**.

Une copie de l'attestation d'assurance est annexée aux présentes.

Assurance responsabilité décennale :

Le VENDEUR déclare que les travaux sus-visés ont été réalisés par un professionnel, à savoir :

LOGEMAINE

Fiche d'attribution des artisans transmise par LOGEMAINE ci-jointe annexé

Il déclare qu'il n'a pas souscrit une assurance en responsabilité décennale, mais que le ou les professionnel

ayant réalisé les travaux susvisés dont il est bénéficiaire étaient assurés en responsabilité décennale .

Assurance décennale des artisans intervenants

Il est précisé que la fiche d'attribution des artisans, transmise par le constructeur, mentionne pour chacun des intervenants le nom de leur assureur ainsi que leur numéro de contrat d'assurance décennale. Cette fiche est annexée aux présentes / tenue à la disposition de l'acquéreur, qui reconnaît en avoir pris connaissance avant la signature du présent compromis.

LOGEMAINE a souscrit une assurance décennale.

Une copie du procès-verbal de réception des travaux en date du 9 juillet 2018 est demeurée ci-annexé.

Le VENDEUR déclare que les travaux suivants ont été réalisés dans les biens au cours des dix dernières années :

Le VENDEUR déclare que l'immeuble a fait l'objet de deux sinistres en 2019 et 2024, déclarés à l'assureur dommages-ouvrage, dans les conditions ci-après relatées, l'ensemble des pièces étant demeuré ci-annexé.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 22 août 2019, le VENDEUR a déclaré neuf désordres consistant principalement en des fissurations des façades et pignons, une difficulté de manœuvre de la fenêtre d'une chambre de l'étage, une désolidarisation des plinthes du plancher de l'étage et un délitement d'enduit.

- Un rapport préliminaire a été établi le 22 octobre 2019, à la suite de la réunion d'expertise du 7 octobre 2019.

- Un accord d'indemnité a été signé le 25 août 2020, portant provision de MILLE EUROS (1 000,00 €).

- Un rapport d'expertise a été établi le 3 novembre 2020, retenant la garantie pour le seul dommage n° 4 (fissures du pignon Sud-Ouest, imputables à la flexion de la poutre maîtresse du séjour, portant atteinte à la solidité de l'ouvrage).

- Un accord d'indemnité a été signé le 12 novembre 2020, portant sur 17 127,74 €, les travaux étant confiés à la société SARL CHEVALLIER.

- Des rapports de vérification ont été établis par le cabinet ECAUMEX les 18 janvier et 11 février 2021.

- Une réunion d'expertise contradictoire s'est tenue le 9 février 2021, dont les conclusions ont été consignées dans une note d'information n° 4 du 11 février 2021 et un rapport complémentaire du 24 février 2021, confirmant le refus de garantie pour les dommages n° 1, 2, 3 et 5, et arrêtant le coût du dommage n° 4 à 26 735,22 €, la responsabilité de l'entreprise CHEVALLIER étant retenue à 100 %.

Au titre des dommages immatériels consécutifs, ont en outre été perçues : suivant quitus du 19 janvier 2021, la somme de 1722,00 € au titre du relogement ; suivant accord d'indemnité du 16 août 2021, la somme de 1804,20 €.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 janvier 2024, le VENDEUR a déclaré un sinistre relatif à une infiltration au plafond de la pièce de vie du rez-de-chaussée.

Le cabinet STELLIANT CONSTRUCTION MAINE BRETAGNE NORMANDIE a été missionné en qualité d'expert.

- Un rapport préliminaire a été établi le 23 février 2024, à la suite de la réunion d'expertise du 22 février 2024 a été établi.

- La compagnie MMA IARD par courrier en date du 26 février 2024 a notifié l'acquisition de la garantie dommages-ouvrage.

- Un rapport d'expertise définitif a été établi le 11 avril 2024, imputant le désordre à la dépose du joint d'étanchéité lors du piquetage réalisé au titre du premier dossier.

- Un accord d'indemnité de 2 928,45 EUR a été transmis par courrier du 12 avril 2024

Le VENDEUR déclare que ladite indemnité a été acceptée, que les travaux ont été réalisés et qu'aucune somme ne reste due par l'assureur.

L'ensemble des factures demeurent ci-annexées.

Les travaux de maçonnerie, suite au désordre structurel, ont été reconnus et pris en charge par l'assurance DO, techniquement, matériellement et financièrement.

Si cet état de réparation de maçonnerie et autres travaux liés à cette maçonnerie révèlent la nécessité de nouvelles réparations, l'acquéreur déclare faire son affaire personnelle de cette situation et des conséquences qui en résulteront, renonçant par avance, à tout recours contre le vendeur.

Le VENDEUR déclare avoir remis préalablement aux présentes, l'intégralité des déclarations, rapports d'expertise, devis, accords d'indemnité, quitus et factures des travaux, à l'ACQUÉREUR, qui le reconnaît.

L'ACQUÉREUR reconnaît avoir été pleinement informé de ce qui précède et déclare en faire son affaire personnelle.

Il est rappelé aux parties que les garanties décennales des constructeurs et le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage se transmettent de plein droit aux propriétaires successifs de l'ouvrage, en leur qualité d'accessoires de l'immeuble, étant précisé que les dommages déjà indemnisés ne pourront donner lieu à une nouvelle mobilisation de la garantie qu'en cas d'aggravation ou de dommage nouveau. »

Le VENDEUR déclare que ces travaux ne nécessitaient aucune autorisation administrative.

Conformément aux dispositions des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, le VENDEUR déclare avoir souscrit ou être bénéficiaire d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie **MMA**, dont le siège est à **14 bd Marie et Alexandre DYON - 72000 LE MANS** par contrat numéro **112 787 353**.

Une copie de l'attestation d'assurance dommages-ouvrage est annexée aux présentes.

Le VENDEUR déclare que ces travaux ont été réalisés par un ou plusieurs professionnels, à savoir **CHEVALLIER CONSTRUCTION**.

Une copie de l'attestation d'assurance est annexée aux présentes.

Assurance décennale : Générali polybat n°AH 941092 du 1/1/2021 au 31/12/2021

ETAT ET DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Les PARTIES déclarent que le prix ci-après stipulé a été convenu en considération des éventuelles incidences financières issues de la situation de l'immeuble objet des présentes au regard notamment des réglementations relatives aux termites, à l'amiante, au saturnisme, à la performance énergétique, aux risques naturels, miniers et technologiques majeurs, aux installations intérieures de gaz et d'électricité et à l'assainissement dont les différents états ou diagnostics composent le dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du Code de la construction et de l'habitation.

Elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des obligations mises à la charge des propriétaires et occupants d'immeuble par ces réglementations.

A ce sujet, il est ici rappelé qu'en l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I de l'article L.271-4 précité en cours de validité, le VENDEUR ne peut s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. Il en irait de même pour les éléments n'ayant pu être portés à la connaissance de l'ACQUEREUR dans l'hypothèse où ces documents seraient incomplets.

Sécurité et salubrité

Le VENDEUR déclare que le bien, objet des présentes, ne fait l'objet d'aucun arrêté pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, des locaux et des installations.

En ce sens, il déclare :

- que les biens ne sont pas insalubres et ne font l'objet d'aucune interdiction d'habiter, arrêté de péril,
- qu'aucune injonction de travaux n'a été faite par l'autorité administrative pour péril ou insalubrité.

Etat amiante

Le permis de construire des biens ayant été délivré postérieurement au 1er juillet 1997, aucun état amiante n'a été établi.

Etats parasites

Termites :

Le VENDEUR déclare que les biens vendus ne sont pas situés par arrêté préfectoral dans une zone contaminée ou susceptible de l'être par des termites.

Si les biens vendus venaient à se trouver situés lors de la réitération par acte authentique des présentes dans une telle zone, le VENDEUR s'engage à fournir un diagnostic termites pour qu'il soit annexé à l'acte.

Si cet état révèle la présence de termites, l'ACQUEREUR déclare faire son affaire personnelle de cette situation et des conséquences qui en résulteront, renonçant par avance à tout recours contre le VENDEUR de ce chef.

Mérules et champignons lignivores :

L'ACQUEREUR est informé que les biens objet des présentes ne sont pas situés dans une zone de présence d'un risque de mэрule délimitée par arrêté préfectoral.

Le VENDEUR déclare ne pas avoir constaté jusqu'à ce jour la présence dans les biens d'indices révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon (zones de condensation interne, traces d'humidité, moisissures, effritements ou déformations dans le bois, taches de couleur marron, présence de filaments blancs à l'aspect cotonneux).

L'ACQUEREUR reconnaît, pour sa part, avoir été informé des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mэрules dans un bâtiment, et que seule la réalisation d'un diagnostic technique pouvant nécessiter des sondages destructifs permet de détecter la présence éventuelle de mэрule dans le bâti.

Saturnisme - Plomb

Les biens objet des présentes ayant été construits après le 1er janvier 1949, il n'est pas fait obligation de faire établir un constat des risques d'exposition au plomb. Si la présence de plomb venait néanmoins à être constatée ultérieurement, le VENDEUR ne pourra être tenu à aucune garantie envers l'ACQUEREUR qui l'accepte expressément.

Installation intérieure de gaz

Le VENDEUR déclare que, à sa connaissance, l'installation intérieure de gaz a été réalisée depuis moins de quinze ans et que cette installation ne présente aucun risque pouvant compromettre la sécurité des personnes.

Installation intérieure d'électricité

Les biens objet des présentes étant pourvus d'une installation intérieure d'électricité datant de moins de quinze ans, l'obligation de fournir un diagnostic de cette installation ne s'applique pas.

Performance énergétique

Le VENDEUR a fourni un diagnostic de performance énergétique en date du **25 juin 2026** annexé aux présentes. Il a été établi conformément à la réglementation en vigueur au 1er juillet 2021. L'ACQUEREUR ne peut pas se prévaloir à l'encontre du VENDEUR des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique, qui n'ont qu'une valeur indicative, et reconnaît en faire son affaire personnelle.

Bilan énergétique :

Consommation énergétique : **C (93)**

Emission de gaz à effet de serre : **C (18)**

Audit énergétique

Les biens, objets des présentes, ne sont pas soumis à la réglementation relative à l'audit énergétique.

Carnet d'information du logement

Depuis le 1er janvier 2023, le vendeur d'un bien immobilier à usage d'habitation doit remettre à l'acquéreur un carnet d'information du logement (CIL) en cas de réalisation de travaux de construction et travaux de rénovation ayant une incidence significative sur la performance énergétique du logement, dont les autorisations administratives ou devis ont été acceptés à compter du 1er janvier 2023.

Le bien vendu est à usage d'habitation mais n'a pas fait l'objet de travaux de construction ou de rénovation comportant une incidence significative sur leur performance énergétique depuis le 1er janvier 2023.

Risques - Pollution des sols - Radon

RISQUES NATURELS/TECHNOLOGIQUES/MINIERS, SISMICITE, REcul DU TRAIT DE COTE, OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT OU DE MAINTIEN EN L'ETAT DEBROUSSAILLE

Le VENDEUR déclare que la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens est comprise dans une zone couverte par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité ou à potentiel radon, ou dans une zone susceptible d'être atteinte par le recul du trait de côte.

Un état des risques délivré le **26 juin 2026** fondé sur les informations mises à disposition et accompagné des extraits des documents et du dossier permettant la localisation de l'immeuble au regard des risques encourus, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes.

Il y est mentionné les risques suivants :

Zonage de sismicité : 2 - Faible

Zonage du potentiel radon : 3 - Significatif

Zonage du retrait-gonflement des argiles : Aléa Moyen

L'ACQUEREUR reconnaît expressément avoir pris connaissance des risques encourus. Il déclare faire son affaire personnelle de cette situation, sans aucun recours contre le VENDEUR, la vente étant consentie aux risques et périls de l'ACQUEREUR, lequel est purement et simplement subrogé dans les obligations du VENDEUR, sous réserve que la situation de l'immeuble au jour de la signature de l'acte authentique demeure identique à celle constatée.

Il est rappelé au VENDEUR son obligation d'actualiser l'état des risques si les informations communiquées ne sont plus exactes à la date de signature de l'acte authentique auquel il doit être annexé.

Radon :

Les biens objet des présentes étant situés en **zone radon de niveau 3**, l'ACQUEREUR est informé des inconvénients pouvant résulter d'une concentration importante en radon dans les bâtiments. Le Radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.

Pollution des sols :

Le VENDEUR déclare que le bien n'est pas situé en secteur d'information sur les sols.

Obligations légales de débroussaillage ou de maintien en l'état débroussaillé :

L'ACQUEREUR est informé que les biens objet des présentes ne sont pas situés dans une zone soumise aux règles de prévention et de lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie des bois et forêts. A ce titre, ils ne sont pas soumis à une obligation légale de débroussaillage ou de maintien en l'état débroussaillé.

Sinistres indemnisés à la suite d'une catastrophe naturelle, minière ou technologique

Sinistres liés au phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que les biens objet des présentes n'ont pas subi de sinistre ayant

donné lieu au versement d'une indemnisation au titre d'une assurance garantissant une catastrophe naturelle liée au phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.

Autres sinistres indemnisés à la suite d'une catastrophe naturelle, minière ou technologique

Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité que les biens objet des présentes n'ont subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnisation au titre d'une assurance garantissant une catastrophe naturelle ou technologique.

Si entre la signature des présentes et leur réitération par acte authentique, le VENDEUR était informé de tout sinistre de la nature de ceux visés ci-dessus survenu pendant la période où il a été propriétaire, il s'oblige à en informer par écrit l'ACQUEREUR en précisant la cause de ce sinistre.

Risques de retrait et gonflement des sols argileux

L'ACQUEREUR est informé que le bien vendu est situé dans une **zone d'exposition moyenne au risque** de retrait et gonflement des sols argileux qui, aux termes des dispositions de l'article R. 112-5 du Code de la construction et de l'habitation, correspond à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.

Le bien étant situé dans une zone d'exposition moyenne au risque de retrait et gonflement des sols argileux, l'ACQUEREUR déclare avoir été informé des règles ci-après énoncées, s'il souhaite réaliser des travaux d'extension ou de construction nouvelle :

- si une étude géotechnique préalable a d'ores et déjà été établie pour le bien objet des présentes et qu'aucun remaniement du sol n'est intervenu depuis, l'ACQUEREUR n'est pas obligé de faire réaliser une nouvelle étude pour la réalisation de ces travaux,
- si une étude géotechnique préalable a été établie pour le bien objet des présentes et que le sol a subi un remaniement depuis lors, l'ACQUEREUR devra faire réaliser une nouvelle étude pour la réalisation de ces travaux. Cette étude devra être communiquée à toutes les entreprises qui pourront intervenir sur le chantier afin qu'elles puissent respecter les préconisations de construction contenue dans ladite étude. Si la superficie du projet est inférieure à 20 m² et que la nouvelle construction est désolidarisée du bâtiment existant, une nouvelle étude n'est pas nécessaire,
- si aucune étude géotechnique préalable n'a été établie à ce jour, l'ACQUEREUR devra faire réaliser une étude géotechnique préalable qu'il devra communiquer à toutes les entreprises qui pourront intervenir sur le chantier afin qu'elles puissent respecter les préconisations de construction contenue dans ladite étude, sauf si la superficie du projet est inférieure à 20 m² et que la nouvelle construction est désolidarisée du bâtiment existant.

Zones de présomption de prescription archéologique

L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé que les biens objet des présentes sont situés dans une zone de présomption de prescription archéologique dans laquelle les travaux d'aménagement soumis à autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) peuvent faire l'objet de prescriptions d'archéologie préventive.

Assainissement

Le VENDEUR déclare que les biens objet des présentes sont raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et il s'engage à faire réaliser à ses propres frais et charges un diagnostic de l'installation avant la réitération des présentes par acte authentique et à transmettre à l'ACQUEREUR la copie du rapport dès réception.

Dès à présent, le VENDEUR donne pouvoir au notaire, de diligenter un contrôle de l'installation d'assainissement par le service compétent, aux frais du VENDEUR.

En cas de refus de rejet au réseau d'eaux usées, les frais de mise en conformité de l'installation seront à la charge exclusive du VENDEUR, quel qu'en soit leur coût. Ces travaux devront être réalisés avant la réitération des présentes par acte authentique.

Les travaux pour lever de simples réserves ne compromettant pas la conformité de l'installation seront à la charge de l'ACQUEREUR. »

Zones de cavités souterraines et marnières

Le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance les biens vendus ne sont pas compris dans une zone où sont situés des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol. L'ACQUEREUR en prend acte et déclare avoir été informé des conséquences pouvant résulter de l'effondrement de cavités souterraines.

Zone d'exposition au bruit (Aérodrome)

L'ACQUEREUR est informé que les biens objets des présentes ne sont pas situés dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu au Code de l'urbanisme.

Plan de protection de l'atmosphère - Appareils de chauffage au bois

Le VENDEUR déclare que le bien objet des présentes n'est pas, à ce jour, situé dans le périmètre d'un PPA (plan de protection de l'atmosphère).

Le VENDEUR déclare que le bien n'est équipé d'aucun appareil de chauffage au bois.

Entretien chaudière

Une attestation d'entretien de la chaudière comprenant, le cas échéant, le ramonage du conduit de fumée, datant de moins d'un an sera fournie par le VENDEUR pour être annexée à l'acte de vente.

Cuve de stockage des produits pétroliers

Le VENDEUR déclare que les biens vendus ne contiennent aucune cuve de stockage de produits pétroliers enterrée ou aérienne.

Panneaux solaires

Le VENDEUR déclare avoir fait installer des panneaux solaires sur les biens.

L'entreprise Logémaine, en tant que constructeur, a fait installer les panneaux solaires dans le cadre de la réglementation RT 2012 : : en autoconsommation. Une copie de la fiche d'attribution est demeurée ci-annexée.

Information concernant l'environnement proche des biens

Préalablement à la signature des présentes, l'ACQUEREUR déclare s'être assuré par lui-même des activités de toute nature, professionnelles ou non, exercées à proximité des biens, susceptibles d'occasionner des nuisances sonores, olfactives, visuelles ou autres générant des troubles anormaux du voisinage.

Il reconnaît avoir été informé par le rédacteur des présentes que, conformément à la réglementation en vigueur, toute personne à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage — qu'il s'agisse du propriétaire, du locataire, de l'occupant sans titre, du titulaire d'un droit l'autorisant principalement à occuper ou exploiter un fonds, du maître d'ouvrage ou de toute personne exerçant ses prérogatives — est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Toutefois, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.

En conséquence, il renonce à exercer tout recours contre le VENDEUR à quelque titre que ce soit.

Nouveaux états, constats ou diagnostics

Si, entre la date des présentes et leur réitération par acte authentique, de nouvelles dispositions légales ou réglementaires imposaient au VENDEUR de fournir à l'ACQUEREUR d'autres états, constats ou diagnostics, le VENDEUR s'oblige à les fournir à ses frais au plus tard à la date de cette réitération.

DÉCLARATIONS DU VENDEUR

Le VENDEUR déclare que si la vente ne porte pas sur sa résidence principale, elle entre dans le cadre du régime fiscal de la taxation sur les plus-values immobilières, qu'il en a été parfaitement informé. Il déclare faire son affaire personnelle du paiement d'une éventuelle taxe sur les plus-values immobilières.

Le VENDEUR déclare :

- être l'unique propriétaire des biens pour les avoir acquis de **La Société dénommée Alter Cités** aux termes d'un acte reçu par **Maître Christophe DUCHENE**, Notaire à **ANGERS (49100)**, le **27 septembre 2017**.
- qu'à sa connaissance, les biens objet des présentes ne sont grevés d'aucune servitude autre que celles résultant de la situation naturelle des lieux, des règles locales d'urbanisme ou de la loi, de celles résultant du cahier des charges ou du règlement du lotissement, du règlement de copropriété ainsi que de l'état descriptif de division et leurs modificatifs, s'il y a, les questions d'urbanisme faisant ci-après l'objet d'une condition suspensive.
- que les biens objet des présentes ne sont grevés d'aucun privilège immobilier spécial ou hypothèque conventionnelle, judiciaire ou légale. Si des inscriptions hypothécaires se révélaient, le VENDEUR s'oblige à en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.
- n'avoir consenti aucun pacte de préférence au sens de l'article 1123 du Code civil au profit d'un tiers bénéficiaire portant sur les biens objet des présentes.
- que les biens objet des présentes ne sont pas inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires.
- que les biens objet des présentes sont équipés d'un ou plusieurs détecteurs de fumée munis du marquage CE et conformes à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
- que les biens objet des présentes ne sont pas équipés d'un ou plusieurs WC de type broyeur.
- que les biens objets des présentes n'ont subi aucun sinistre en cours actuellement.

Etat d'occupation

Le VENDEUR déclare que les biens objets des présentes seront libres de toute location ou occupation le jour de l'entrée en jouissance. Les biens à vendre, y compris les annexes, seront totalement débarrassés de tout objet quelconque à l'exception, le cas échéant, des meubles compris dans la présente vente.

Le VENDEUR déclare qu'il occupe le bien objet des présentes.

L'ACQUEREUR déclare avoir été parfaitement informé qu'à ce jour :

- le bien n'est pas situé dans le secteur d'une zone urbaine ou à urbaniser dans lequel les constructions nouvelles de logements sont soumises à l'obligation d'occuper le bien à usage exclusif de résidence principale,
- le bien n'est pas situé dans un secteur dans lequel les logements issus de la transformation de bâtiments à destination autre que d'habitation sont soumis à l'obligation d'occuper le bien à usage exclusif de résidence principale.

Si la réglementation d'urbanisme applicable au secteur dans lequel se situe le bien devait évoluer sur ce point, l'ACQUEREUR déclare en faire son affaire personnelle.

Dans le cadre de la réglementation de la location d'un bien à usage d'habitation dans le cadre de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'ACQUEREUR déclare avoir été informé qu'à ce jour :

- Le bien n'est situé ni dans une zone soumise à un encadrement des loyers en vertu d'un arrêté préfectoral, ni dans une zone dite "tendue" au sens des textes en vigueur. Toutefois, si la réglementation venait à évoluer, le montant du loyer pourrait s'en trouver affecté lors de la location du bien ou du renouvellement de bail, et les délais de préavis pourraient être réduits au bénéfice du locataire.
- le bien n'est pas situé dans une zone soumise à permis de diviser. Si un tel arrêté était pris, l'ACQUEREUR devrait déposer auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation préalable de travaux conduisant à la création de locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant.
- le bien n'est situé ni dans une zone soumise à autorisation préalable de mise en location ni dans une zone soumise à déclaration de mise en location. Si un tel arrêté était pris, l'ACQUEREUR devrait ou déposer auprès de l'autorité compétente une demande d'autorisation préalable de mise en location ou faire une déclaration de mise en location auprès de l'autorité compétente dans les 15 jours suivant la conclusion du bail. Seules les mises en location sont concernées. Les reconductions, les renouvellements de contrats existants ou les conclusions d'avenants sont exclus.

En outre, le VENDEUR déclare:

- que le bien, objet des présentes, ne fait l'objet d'aucune mesure de séquestre ou de confiscation ni injonction de travaux,
- n'avoir délivré ni reçu aucune assignation ou requête en désignation d'expert, en référé ou au fond, au titre du bien vendus,
- que le bien ne fait pas l'objet d'une convention conclue avec l'Anah (Agence Nationale de l'Habitat).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE

La présente vente est consentie et acceptée aux charges ordinaires et de droit et, plus spécialement, aux conditions suivantes :

L'ACQUEREUR :

- prendra les biens objet des présentes dans leur état actuel, sans garantie du VENDEUR et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix :
 - pour leur mauvais état, vices de toute nature, apparents ou cachés, à l'exception de la mise en oeuvre de la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du Code civil et des assurances associées. Il est rappelé que l'exonération de la garantie des vices cachés ne s'applique pas lorsque le VENDEUR est un professionnel de l'immobilier,
 - pour différence de contenance, en plus ou en moins, laquelle, quel que soit l'écart constaté, fera le profit ou la perte de l'ACQUEREUR. La superficie mentionnée au présent acte, issue des documents cadastraux ou de toute autre source, n'est donnée qu'à titre purement indicatif et n'oblige aucunement le VENDEUR à garantir

toute contenance, ce que l'ACQUEREUR reconnaît.

- supportera toutes les servitudes, passives, apparentes ou non, continues ou discontinues, pouvant grever les biens vendus et profitera des servitudes actives, s'il en existe, au bénéfice de son fonds,
- acquittera, à compter de la réitération des présentes par acte authentique, l'ensemble des impôts, taxes et charges grevant les biens vendus, de sorte que le VENDEUR n'en soit jamais inquiété. La **taxe d'habitation**, si elle est exigible, incombera intégralement à l'occupant des biens au premier janvier de l'année civile au cours de laquelle interviendra la réitération,
- supportera tous les frais, droits et honoraires et ceux qui en seront la suite et la conséquence, notamment ceux de l'acte authentique et, le cas échéant, de l'acte de prêt,
- fera son affaire personnelle, à compter de la même date de réitération, des polices d'assurance couvrant l'immeuble souscrites par le VENDEUR, soit qu'il en prenne la suite, soit qu'il en demande la résiliation, de telle façon que le VENDEUR ne puisse être recherché à ce sujet, ce dernier s'engageant à les maintenir jusqu'au transfert de propriété.

En ce qui concerne la **taxe foncière**, les PARTIES conviennent que le règlement du prorata de taxe foncière en fonction du temps de propriété de chacun sur l'année civile, interviendra le jour de la signature de l'acte authentique de vente, soit au vu de l'avis d'imposition de l'année en cours s'il a été émis à cette date, soit au vu de l'avis d'imposition de l'année précédente, à titre forfaitaire et définitif.

En ce qui concerne la **redevance d'enlèvement des ordures ménagères**, les PARTIES conviennent d'un règlement au prorata du temps de propriété de chacun sur l'année civile qui interviendra le jour de la signature de l'acte authentique de vente, soit au vu de l'avis d'imposition de l'année en cours s'il a été émis à cette date, soit au vu de l'avis d'imposition de l'année précédente, à titre forfaitaire et définitif.

Le VENDEUR s'engage :

- à maintenir les biens vendus en l'état jusqu'à la date de réitération des présentes par acte authentique et il s'interdit d'effectuer toute modification pouvant en diminuer la valeur,
- à ne pas gager ou hypothéquer les biens objet des présentes.

L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la continuation ou la résiliation de tout contrat de distribution et de fourniture souscrit par le VENDEUR. Les Parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs. Le VENDEUR déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ces contrats de distribution et de fourniture.

Si entre la signature des présentes et leur réitération par acte authentique, un sinistre fortuit rendant les biens objet des présentes impropres à leur destination survenait, l'ACQUEREUR pourra renoncer à l'acquisition en informant le rédacteur des présentes de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en informera à son tour le VENDEUR. Dans l'hypothèse où l'ACQUEREUR décidait de poursuivre l'acquisition, le VENDEUR déclare vouloir lui céder tout droit ou action en indemnité afférent aux biens objet des présentes en application de l'article 1351-1 du Code civil.

En cas de décès du VENDEUR s'il s'agit d'une personne physique, ou de dissolution volontaire, s'il s'agit d'une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. En cas de pluralité de vendeurs personnes physiques, cette clause s'appliquera indifféremment en cas de décès d'un seul ou de tous les vendeurs.

L'ACQUEREUR pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance de l'évènement, à être dégagé des présentes en raison du risque d'allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.

En cas de décès de l'ACQUEREUR, ses héritiers ou ayants droit auront la faculté :

- soit de poursuivre la réalisation de la vente,
- soit de se libérer totalement des engagements résultant des présentes sans indemnité.

En cas de versement de dépôt de garantie, celui-ci sera purement et simplement restitué.

En cas de pluralité d'acquéreurs, cette clause s'appliquera indifféremment en cas de décès d'un seul ou de tous les acquéreurs.

Prix - Acompte

La présente vente est consentie et acceptée moyennant **le prix de trois cent trente-huit mille euros (338 000 €)** . Cette vente sera soumise aux droits d'enregistrement.

Le prix de la vente et les frais de réalisation seront intégralement payés comptant le jour de la réitération des présentes par acte authentique par virement à l'ordre du Notaire, rédacteur de l'acte.

Les PARTIES sont informées que les taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicables à la vente sont susceptibles d'augmenter entre la signature du compromis de vente et l'acte authentique de vente. Dans l'hypothèse où l'acquéreur est reconnu comme primo-accédant, le Conseil départemental peut décider d'une réduction ou d'une exonération de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement.

Détail du coût	
Biens immobiliers	338 000 €
Biens mobiliers	- €
Frais d'acte de vente (environ)	26 000 €
Frais d'acte de prêt (environ)	Pour mémoire €
Frais d'acte de prêt (hypothèque)	Pour mémoire €
Honoraires de l'AGENCE (charge Acquéreur)	19 020 €
Coût prévisionnel des travaux *	- €
Coût total (environ)	383 020 €

Détail du financement	
Apport personnel	70 020 €
Prêt classique	313 000 €
Prêt relais	- €
Autres prêts	- €
Financement total	383 020 €

* Selon l'estimation fournie par l'ACQUEREUR, qui le reconnaît, sous sa seule et entière responsabilité.

La somme de dix mille euros (10 000 €) , sera déposée à titre d'acompte entre les mains de l'AGENCE, choisie pour séquestre par les PARTIES, au plus tard **6 août 2026** , par chèque bancaire ou virement, sur le compte spécial prévu par la loi du 2 janvier 1970 portant le n° 25701282000 tenu par la banque **CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE** .

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire du compte : LES 3B

Domiciliation : CREDIT AGRICOLE ANJOU MAINE

Identification internationale (IBAN) : FR76 1790 6000 3225 7012 8200 051

BIC (swift) : AGRIFRPP879

Un reçu officiel sera remis à l'ACQUEREUR et un duplicata au VENDEUR.

Il s'imputera sur le prix, frais et honoraires convenus, y compris honoraires de l'AGENCE s'ils sont à la charge de l'acquéreur, sauf en cas de non réalisation de l'une des conditions suspensives contenues dans la présente convention. A défaut de versement à la date fixée, le VENDEUR pourra considérer les présentes comme caduques en informant l'ACQUEREUR par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours suivant la date d'échéance.

Le séquestre détiendra l'acompte versé pour le compte de qui il appartiendra. Il le conservera avec pour mission de le ventiler ou de le remettre selon les prévisions stipulées aux présentes.

En cas d'exercice par l'ACQUEREUR de sa faculté de rétractation, s'il en bénéficie, le séquestre lui restituera les fonds dans les délais légaux étant précisé qu'en présence d'une pluralité d'acquéreurs, la restitution se fera entre les mains de la seule partie versante.

En cas de non-réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives, l'acompte sera immédiatement restitué à l'ACQUEREUR, à moins qu'existe une contestation sérieuse du VENDEUR fondée sur la faute, la négligence ou la

mauvaise foi de l'ACQUEREUR. Dans ce cas, le séquestre ne pourra se dessaisir de la somme qu'il détient qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux Parties ou d'une décision de justice devenue définitive.

Rappel des dispositions de l'article L. 271-2 du Code de la construction et de l'habitation :

« Lors de la conclusion d'un acte mentionné à l'article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l'ACQUEREUR non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l'expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation et les contrats préliminaires de vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les PARTIES conviennent d'un versement à une date postérieure à l'expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l'acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.

Toutefois, lorsque l'un des actes mentionnés à l'alinéa précédent est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l'ACQUEREUR s'il est effectué entre les mains d'un professionnel disposant d'une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l'ACQUEREUR exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Lorsque l'acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de dix jours.

Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus. »

Honoraires de l'AGENCE

Les PARTIES reconnaissent que les présentes ont été négociées par l'AGENCE **l'Adresse Angers - Doutre** exploitée par la société **LES 3B** qu'elles déclarent bénéficiaire du montant de la rémunération convenue, soit la somme de **dix-neuf mille vingt euros TTC (19 020 € TTC)** conformément au mandat écrit portant le numéro **37743** .

Il est précisé que ledit mandat a été apporté par **NICOLAS ALDUY EI**, agissant en sa qualité d'agent commercial, régulièrement inscrit au Registre spécial des Agents commerciaux sous le numéro **894595214** .

Ces honoraires seront dus par l'ACQUEREUR et ils seront exigibles le jour de la réitération des présentes par acte authentique.

Le montant de ces honoraires est calculé selon le taux de TVA actuellement en vigueur. Si le taux de TVA venait à varier en plus ou en moins, le montant Toutes Taxes Comprises de la rémunération évoluerait de la même manière.

Au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'ACQUEREUR ou le VENDEUR, après avoir été régulièrement mis en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, une indemnité d'un montant égal à la rémunération de l'AGENCE SERA DUE INTEGRALEMENT A CETTE DERNIERE PAR LA PARTIE DEFAILLANTE, l'opération étant définitivement conclue. Enfin, en cas de préemption, les honoraires à la charge de l'ACQUEREUR seront dus par l'organisme préempteur.

Financement de l'acquisition

CONDITIONS DU FINANCEMENT

L'ACQUEREUR déclare que le financement de son acquisition sera réalisé avec l'aide d'un ou plusieurs prêts pour un montant total de **trois cent treize mille euros (313 000 €),**

A concurrence de :

- **trois cent treize mille euros (313 000 €)** dans le cadre d'un prêt régi par les articles L. 313-1 et suivants du Code de la consommation, sur une durée maximum de **20 ans** au taux maximum de **3.8 %** (hors assurances).

Et pour le surplus sans l'aide d'aucun prêt.

L'ACQUEREUR déclare :

- ne pas faire l'objet d'une procédure de surendettement, de redressement ou de liquidation judiciaire,

- ne pas être inscrit sur le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),
- qu'à sa connaissance, il n'existe aucun obstacle de principe à l'obtention du financement qu'il envisage de solliciter ou à la mise en place d'une assurance décès-incapacités.

En conséquence, la présente vente est conclue **SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OBTENTION DU OU DES PRETS dans les conditions ci-après arrêtées.**

OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR

L'ACQUEREUR s'engage à déposer, dans les plus brefs délais, des dossiers complets de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant définies auprès de tout organisme prêteur ayant son siège social en France et dans au moins 2 établissement(s) financier(s) ou banque(s) et à en justifier au VENDEUR et au rédacteur des présentes dans un délai maximum de 30 jours à compter du dépôt de la demande.

L'ACQUEREUR s'engage également à déposer dans les plus brefs délais un dossier complet de demande de prêts répondant aux caractéristiques ci-avant auprès de FINANCE CONSEIL ou TOUT autre organisme .

Pour son information, il est rappelé à l'ACQUEREUR qu'aux termes des dispositions de l'article 1304-3 du Code civil, « LA CONDITION SUSPENSIVE EST REPUTEE ACCOMPLIE SI CELUI QUI Y AVAIT INTERET EN A EMPECHE L'ACCOMPLISSEMENT ».

Pour pouvoir bénéficier de la protection que lui accorde l'article L. 313-41 du Code de la consommation, l'ACQUEREUR devra notamment :

- pouvoir justifier avoir déposé ses demandes de prêt conformément à ce qui précède,
- s'être prêté aux examens médicaux qui lui auront été demandés dans le cadre de l'assurance décès-incapacités,
- avoir personnellement accepté de payer les surprimes d'assurance éventuelles,
- avoir communiqué tous les documents et justificatifs qui auront pu lui être demandés.

REALISATION DE LA CONDITION

Chaque prêt sera réputé obtenu et la condition suspensive sera réalisée par l'envoi par la banque à l'ACQUEREUR d'une offre écrite, ferme et sans réserve, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées dans le délai de réalisation des présentes et, le cas échéant, par l'obtention de l'agrément définitif de l'emprunteur par une compagnie d'assurance aux conditions exigées par la banque.

La réception de cette ou de ces offres de prêt devra intervenir au plus tard le 30 septembre 2026 .

L'ACQUEREUR s'oblige à en informer sans délai l'AGENCE par tout moyen constituant un support durable, laquelle en informera à son tour le VENDEUR.

NON-OBTENTION DU FINANCEMENT

L'ACQUEREUR s'engage à notifier à l'AGENCE, qui en informera sans délai le VENDEUR, la non-obtention d'un prêt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, telle que la lettre recommandée électronique qualifiée) adressée au plus tard le dernier jour du délai de réception stipulé ci-dessus. Il devra, dans ce cas, **justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus par la production de 2 refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités** et en précisant, pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.

A défaut, **le VENDEUR pourra mettre en demeure l'ACQUEREUR de lui justifier sous huitaine la réalisation ou la défaillance de la condition** . La réponse de l'ACQUEREUR devra être adressée sous les mêmes formes et délai au domicile du VENDEUR indiqué en tête des présentes.

Passé ce délai de huit (8) jours, et en l'absence de réponse de l'ACQUEREUR, la condition suspensive sera censée défaillie et les présentes seront caduques de plein droit, sans autre formalité, le VENDEUR retrouvant son entière liberté.

Pour sa part, l'ACQUEREUR devra **justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du ou des prêts mentionné(s) ci-dessus** en produisant les **refus de prêts émanant du ou des organismes sollicités** et en précisant, pour chacun d'eux, la date du dépôt de la demande de prêt, ainsi que le montant, la durée et le taux du prêt sollicité.

PROROGATION DU DELAI DE REALISATION DE LA CONDITION

Au cas où les PARTIES décideraient de proroger la durée de validité de la présente condition, cette prorogation ne pourra se faire qu'à la demande expresse de l'ACQUEREUR formulée par écrit et après l'acceptation écrite du VENDEUR, et en tout état de cause, avant le terme de la condition stipulé plus haut.

RENONCIATION DE L'ACQUEREUR

Les PARTIES déclarent que la présente condition suspensive est stipulée dans l'intérêt du seul ACQUEREUR et que, en conséquence, ce dernier pourra y renoncer au cours du délai de sa réalisation stipulé ci-dessus :

- soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées et en notifiant l'offre et son acceptation à l'AGENCE, laquelle en informera le VENDEUR sans délai,
- soit en informant l'AGENCE par un écrit contenant impérativement la mention manuscrite imposée par l'article L. 313-42 du Code de la consommation que, contrairement à son intention initiale, il ne souhaite plus recourir à un emprunt pour financer l'acquisition. Cette notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date), devra être adressée dans le délai de réalisation de la condition suspensive, à l'Agence.

NON-REALISATION DE LA CONDITION

Si la présente condition suspensive n'est pas réalisée, les présentes seront, sans autre formalité, caduques de plein droit le VENDEUR et l'ACQUEREUR retrouvant leur entière liberté, et l'acompte versé par l'ACQUEREUR lui étant restitué sans délai.

Toutefois, si le défaut de réalisation de la condition suspensive est imputable exclusivement à l'ACQUEREUR en raison, notamment, de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d'un abus de droit de ce dernier, le VENDEUR pourra demander le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du Code civil et faire déclarer la condition réalisée et ce, sans préjudice de l'attribution de dommages-intérêts. Dans cette éventualité, l'ACQUEREUR devra également indemniser le mandataire du préjudice causé.

En tout état de cause, en cas de contestation relative à la restitution à l'ACQUEREUR de l'acompte qu'il a, le cas échéant, versé ou à son attribution au VENDEUR, le séquestre ne pourra se dessaisir des sommes qu'en vertu d'un accord amiable signé des deux parties ou d'une décision de justice.

Affirmation de sincérité - Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Les PARTIES affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code Général des Impôts, que les présentes expriment l'intégralité du prix convenu.

L'ACQUEREUR déclare, en outre, avoir été informé par le rédacteur des présentes des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées par les articles L561-1 à L574-4 du Code Monétaire et financier.

Conditions suspensives de droit commun

Les titres de propriété ne devront révéler aucune charge réelle ou servitude grave pouvant déprécier la valeur des biens objet des présentes ou altérer de manière significative la jouissance de l'ACQUEREUR. Le seul alignement ne sera pas considéré comme une condition suspensive, à moins qu'il ne rende l'immeuble impropre à sa destination.

A défaut d'obtention d'un certificat d'urbanisme préalable, visé par l'ACQUEREUR et annexé aux présentes, **le certificat d'urbanisme** ne devra pas non plus révéler de charge réelle ou servitude grave pouvant déprécier la valeur des biens objet des présentes ou altérer de manière significative la jouissance de l'ACQUEREUR.

L'état hypothécaire ne devra révéler aucune inscription de privilège ou d'hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital, intérêts et accessoires, ne pourra être intégralement remboursé à l'aide du prix de vente. Dans le cas contraire, la réalisation de la présente vente sera soumise à la condition suspensive de l'accord du créancier de radier son inscription.

Non réalisation des conditions suspensives

Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, chacune des PARTIES retrouvera alors son entière liberté de disposition sans indemnité de part et d'autre.

L'acompte versé sera immédiatement et intégralement restitué à l'ACQUEREUR.

Si le défaut de réalisation d'une des conditions suspensives a pour origine la faute, la négligence, la mauvaise foi ou un abus de droit de l'ACQUEREUR, le VENDEUR pourra faire déclarer la condition réalisée, sans préjudice de l'attribution de dommages et intérêts. L'ACQUEREUR devra, par ailleurs, indemniser l'AGENCE du préjudice causé, à hauteur du montant des honoraires prévus aux présentes.

Droit de préemption

Dans le cas où la vente est soumise à un droit de préemption, le VENDEUR charge le notaire d'effectuer la notification de ce droit aux bénéficiaires éventuels.

La présente vente ne sera définitive qu'après que le bénéficiaire aura expressément ou tacitement renoncé à son droit de préemption, ou ne pourra plus valablement l'exercer.

En cas d'exercice du droit de préemption, l'ACQUEREUR reprendra sa pleine et entière liberté et récupérera immédiatement et sans aucune formalité l'acompte remis au séquestre, s'il en a été remis un.

Le préempteur sera subrogé dans tous ses droits et obligations de l'ACQUEREUR.

Réitération par acte authentique

Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu'elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement.

Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 30 novembre 2026 par Maître GAMBERT François, Notaire à ANGERS désigné par LE VENDEUR et avec la participation de Maître Laurent RAISON, Notaire à BAUD (56150) désigné par L' ACQUEREUR.

Les PARTIES donnent tous les pouvoirs aux clercs ou employés de ces études notariales pour effectuer les formalités préalables à la rédaction de cet acte et toutes les notifications ou déclarations d'aliéner exigées par la loi, notamment aux titulaires du droit de préemption, avec la faculté de signer les documents nécessaires.

La date ci-dessus mentionnée N'EST PAS EXTINGTIVE, mais CONSTITUTIVE DU POINT DE DEPART à partir duquel l'une des PARTIES pourra, si toutes les conditions suspensives sont réalisées, obliger l'autre à s'exécuter en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A défaut de s'être exécutée dans un délai de DIX JOURS suivant la date de première présentation de cette lettre, la partie non défaillante aura le choix entre :

- **invoquer la résolution de plein droit des présentes sans qu'il soit besoin de la faire constater judiciairement. La partie défaillante lui versera, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, la somme de trente-trois mille huit cents euros (33 800 €),**
- **ou poursuivre en justice la réalisation de la vente, la partie défaillante supportant tous les frais de poursuites ou de justice, augmentés du montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'alinéa ci-dessus.**

Dans les deux cas, l'AGENCE aura droit à une indemnisation forfaitaire, à titre de clause pénale, d'un montant correspondant à ses honoraires prévu à l'article « Honoraires de l'AGENCE ».

Si les conditions suspensives ne sont pas toutes réalisées, les PARTIES reprendront chacune leur entière liberté. Si un acompte a été versé par l'ACQUEREUR, il lui sera alors restitué, le VENDEUR autorisant d'ores et déjà le séquestre à s'en dessaisir sans autre autorisation.

Les PARTIES pourront aussi, si elles l'entendent, conclure un avenant de prorogation des présentes.

Enfin, si par suite d'un accord amiable, les PARTIES convenaient de résilier purement et simplement le présent compromis, elles s'engagent solidairement à indemniser l'AGENCE du préjudice subi en lui versant une indemnité à hauteur des honoraires qu'elle aurait dû percevoir. Dans la relation entre les PARTIES, cette indemnité sera supportée par la partie aux présentes ayant la charge du paiement des honoraires, à défaut de meilleur accord.

Survenance d'une crise sanitaire

Les Parties reconnaissent avoir été informées des conséquences que pourrait avoir une crise sanitaire du type Covid-19 sur les délais d'exécution des présentes.

Si une telle crise venait à se produire durant le délai de réalisation des présentes et que des dispositions d'origine légale ou réglementaire prises en conséquence reportaient les délais d'instruction de certains documents nécessaires à leur perfection, ces délais seront automatiquement prorogés d'un temps égal sans qu'aucun acte instrumentaire de prorogation ne soit nécessaire entre les Parties.

Faculté de substitution

Il est expressément convenu que la réitération des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit de l'ACQUEREUR, soit au profit de toute autre personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner, mais que cette cession partielle ou totale des présentes :

- ne pourra avoir lieu qu'à titre gratuit,
- que l'ACQUEREUR, devenu cédant, sera tenu solidairement à l'exécution du contrat par le cessionnaire,
- et que si les dispositions de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation sont applicables à la vente conclue avec le cessionnaire, la cession ne vaudra que si ce dernier n'exerce pas son droit de rétractation.

Dans le cas contraire, l'ACQUÉREUR demeurera tenu par l'engagement d'achat.

La cession fera l'objet d'un acte qui sera régulièrement notifié au VENDEUR.

Si le cessionnaire bénéficie du droit de rétractation de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation, la cession devra intervenir, sans que la purge du délai de rétractation de 10 jours du CESSIONNAIRE ne vienne proroger le délai de réitération par acte authentique du compromis cédé au préjudice du VENDEUR, soit avant le **15 Octobre 2026**.

Transfert de propriété et jouissance des biens

L'ACQUEREUR aura la propriété des biens à compter du jour de la signature de l'acte authentique.

Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle et effective.

Survenance d'un sinistre pendant la validité du compromis

Si, pendant la validité des présentes, un sinistre par incendie ou par catastrophe naturelle venait à rendre l'immeuble inutilisable et impropre à sa destination, l'ACQUEREUR aura la faculté, soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui, soit de maintenir l'acquisition du bien et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d'être versées par la ou les compagnies d'assurances concernées, sans limitation du montant de ces indemnités, l'ACQUEREUR étant, à la demande du VENDEUR, purement et simplement subrogé dans tous ses droits du ou des assureurs.

Le VENDEUR déclare que les biens objet des présentes sont régulièrement assurés et qu'aucun contentieux en cours ne l'oppose à la ou aux compagnies qui les assurent.

Obligation de garde du VENDEUR

Entre la date des présentes et la date du transfert effectif de propriété et de jouissance à l'ACQUEREUR, le VENDEUR s'oblige à entretenir les biens, à les maintenir dans leur état actuel et à s'abstenir de procéder à toute transformation sans l'accord écrit de l'ACQUEREUR. Si un équipement de l'immeuble devait être remplacé, le VENDEUR est averti qu'il devra le remplacer à l'identique ou par son plus proche équivalent.

Le VENDEUR s'engage, notamment, à laisser dans les biens présents à la date de signature des présentes tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sous la seule réserve que les éléments ci-après désignés existent et sans que cette liste soit limitative :

- les éléments scellés : cheminées, poêles, plaques de cheminées, miroirs, supports de tringles à rideau, trumeaux, dessus de radiateurs, glaces,
- les revêtements des sols et des murs,
- les poignées de porte et de fenêtres présentes lors de la visite,
- les portes, planches et équipements de rangement des placards,
- les végétaux plantés en pleine terre,
- les équipements sanitaires,
- les équipements de chauffage : chaudière, radiateurs, inserts, etc.,
- les équipements de conditionnement d'air, de climatisation, etc.,
- les équipements électriques et les câblages,
- les volets, persiennes, stores et leurs motorisations.

Jusqu'à l'entrée en jouissance de l'ACQUEREUR, le VENDEUR s'engage à, sans que cette liste soit limitative :

- maintenir en bon état de fonctionnement les équipements des biens vendus,
- laisser les fils électriques d'éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules,
- entretenir les biens vendus et leurs abords,
- maintenir, s'il en existe une, la piscine en bon état d'entretien,
- mettre hors-gel les installations en saison froide,
- réparer les dégâts survenus.

En outre, le VENDEUR s'engage à entretenir et nettoyer le terrain s'il y a lieu et ne laisser aucun encombrements sur le terrain ou dans les dépendances le jour de la signature de l'acte authentique.

Le VENDEUR s'engage à laisser l'ACQUEREUR visiter les lieux juste avant la réitération des présentes pour s'assurer du respect des engagements qui précèdent.

Mise en état des biens

Le VENDEUR s'engage, pour le jour de la réitération des présentes par acte authentique, à nettoyer les sols, murs, portes, vitrages et fenêtres, équipements sanitaires et de cuisine, à évacuer les déchets, à vider les biens et ses éventuelles annexes de tout objet.

S'il en existe, il s'engage à entretenir les extérieurs : tonte de la pelouse, taille des haies, entretien des espaces fleuris et de jardinage, désherbage des allées et terrasses, évacuation des déchets verts, etc.

A défaut, les coûts de nettoyage intérieur, extérieur, évacuation d'objet(s), entretien de jardin, pourraient être mis à sa charge.

Notifications électroniques

Les PARTIES acceptent expressément que les notifications que pourra leur adresser l'Agence en exécution des présentes soient faites par lettre recommandée avec accusé de réception électronique aux adresses mail indiquées ci-dessous et ce, conformément aux dispositions de l'article 1126 du Code civil et de l'article L.100 du Code des postes et des communications électroniques.

Elles reconnaissent avoir été informées que ces lettres recommandées électroniques seront envoyées par l'intermédiaire d'un tiers de confiance bénéficiant d'une décision de qualification délivrée par l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information (ANSSI) valable depuis le 1er janvier 2019 et respectant les règles fixées par le Règlement européen (UE) n°910/2014 eIDAS, et qu'il existe une possibilité qu'elles soient classées par leur messagerie dans un dossier de courriers indésirables et qu'elles devront donc vérifier le contenu de ce dossier sur leur messagerie.

Nom du titulaire	Adresse mail
Ronan LEONARD	ronanleonard.pro@gmail.com
Pauline HERRMANN	pauline.herrmann@gmail.com

Chacune des PARTIES :

- reconnaît et garantit qu'elle dispose de la maîtrise exclusive du compte e-mail qu'elle a indiqué, notamment pour son accès régulier, la confidentialité des identifiants qui lui permettent d'y accéder et la gestion des paramètres de réception et de filtrage de courriers entrants,
- s'engage à signaler immédiatement toute perte ou usage abusif de sa messagerie,
- accepte que toute action effectuée au travers de son compte e-mail soit réputée effectuée par elle et relève de sa responsabilité exclusive pour toutes les conséquences légales et réglementaires des notifications.

Droit de rétractation

L'ACQUEREUR dispose d'un droit de rétractation en application des dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation reproduit ci-après.

" Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeuble à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'ACQUEREUR non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'ACQUEREUR par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées

par décret. Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'ACQUEREUR non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.

Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation."

En cas d'exercice de son droit de rétractation, l'ACQUEREUR devra notifier sa décision à l'Agence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date, tel que l'exploit de commissaire de justice ou la lettre recommandée électronique qualifiée, dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification. Il est rappelé qu'en vertu de l'article 642 du Code de procédure civile, un délai expirant un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En cas de rétractation, le séquestre devra restituer à l'ACQUEREUR les fonds versés dans un délai de 21 jours qui court à compter du lendemain de la date de cette rétractation.

Il est expressément convenu :

- **qu'en cas de pluralité d'ACQUEREURS** , chacun d'entre eux est engagé solidairement et que la rétractation de l'un seul d'entre eux vaudra pour tous les autres,
- qu'en cas de substitution, l'ACQUEREUR initial et le bénéficiaire de la substitution, s'il est non professionnel, bénéficieront chacun du délai de rétractation, mais que l'exercice par le bénéficiaire de la substitution de son droit de se rétracter laissera les présentes subsister dans toutes leurs dispositions et que, en conséquence, l'ACQUEREUR initial qui n'aura pas exercé son droit de rétractation restera engagé.

L'ACQUEREUR a donné son accord pour que la notification de l'acte prévue à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation soit faite par lettre recommandée électronique à l'adresse ou aux adresses mail qu'il a indiquées.

Il reconnaît avoir été informé que **le délai de rétractation prévu à l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation commencera à courir le lendemain du jour de l'envoi par le tiers de confiance à son adresse électronique de ce courriel .**

Il s'engage, si cela lui est demandé, à justifier de son identité auprès du tiers de confiance pour la réception des communications par lettre recommandée électronique.

En cas de pluralités d'acquéreurs, les dispositions ci-dessus ont vocation à s'appliquer à chacun d'eux.

Opposition au démarchage téléphonique - Collecte et exploitation des données personnelles

Si leurs coordonnées téléphoniques ont été recueillies à l'occasion des présentes, les PARTIES sont informées qu'elles peuvent s'opposer à leur utilisation à des fins de prospection commerciale en s'inscrivant sur la liste d'**opposition au démarchage téléphonique** sur le site internet bloctel.gouv.fr ou par courrier à l'adresse : Worldline - Service Bloctel - CS 61311 - 41013 BLOIS CEDEX

L'Agence et le réseau d'agences auquel elle appartient sont responsables des traitements des données à caractère personnel collectées à l'occasion des présentes.

Les principales finalités de ces traitements sont la gestion, le traitement et le suivi des demandes concernant l'Agence et le réseau, la gestion des fichiers clients-prospects et la réalisation d'opérations de prospection commerciale liées au présent contrat, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

et, plus généralement, les finalités décrites dans la Politique générale de protection des données consultable sur le site du réseau ou, sur simple demande, auprès de l'Agence.

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du présent contrat, augmentée des délais légaux de prescription applicable.

Elles sont destinées aux services et personnels habilités des responsables du réseau, de ses agences, ainsi qu'à leurs partenaires et prestataires, contractuels et commerciaux.

Ces traitements se fondent soit sur le présent contrat, soit sur le respect d'obligations légales, soit sur la poursuite d'intérêts légitimes, à savoir la gestion et le suivi de relations commerciales et l'organisation d'opérations de marketing, de prospection et de communication. A défaut de correspondre à l'une de ces trois bases légales, le traitement de vos données à caractère personnel sera fondé sur votre consentement, notamment dans le cas de la transmission de vos données à nos partenaires commerciaux ou de votre inscription à notre newsletter.

Dans le cadre de l'exécution du contrat ou en cas de légitime nécessité, ces données seront susceptibles d'être transmises, dans les limites de leurs attributions respectives, aux groupes de destinataires tels que notamment :

- les prestataires de signature électronique et lettre recommandée électronique ;
- les notaires ;
- les établissements financiers concernés ;
- les services compétents de l'administration ;
- les commissaires de justice et avocats en cas de procédure.

Chacune des parties pourra demander à l'Agence d'accéder aux données à caractère personnel la concernant, de les rectifier, de les modifier, de les supprimer ou de s'opposer à leur exploitation en adressant un courriel en ce sens à sebastien.blanvillain@ladresse.com ou un courrier postal à l'adresse suivante : **8 rue de la Claie 49070 BEAUCOUZE** . Toute réclamation pourra être introduite auprès de la **Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (www.cnil.fr)** .

ANNEXES

Sont annexés aux présentes :

- le plan cadastral
- une copie de l'arrêté autorisant la construction (permis de construire)
- le plan de division et de bornage
- une copie de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux de **la maison** .
- une copie de l'attestation de non opposition à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux de **la maison** .
- l'attestation d'assurance dommages-ouvrage
- le diagnostic de performance énergétique
- le diagnostic de l'état des risques et pollutions
- le diagnostic d'assainissement
- le cahier des charges de la ZAC
- le dernier avis de taxe foncière

DATE ET SIGNATURES

Fait à **ANGERS** et signé électroniquement par l'ensemble des Parties, chacune d'elles en conservant un exemplaire original sur un support durable garantissant l'intégrité de l'acte.